

1500352-38.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035374/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 22874957

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 575/22/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2035374 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500352-38.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500352-38.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035374/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 22874957

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 575/22/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2035374 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS SOUZA PEREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

MARCOS VINICIUS SOUZA PEREIRA, qualificado nos autos às fls. 22/23 e JHEFFERSON DIEGO ALVES DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 24/25, estão sendo processados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 18h00, na Rua Alterosa, nº 52, Jardim São Daniel, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, traziam consigo e tinham em

depósito, para fornecer e entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 25,85g de Cocaína, acondicionada em 76 porções, 19,22g de "Crack", acondicionado em 60 pedras, 2,16g de maconha k2, acondicionada em 19 porções, 2,68g de "Skunk", acondicionada em 6 porções, 0,54g de Haxixe, acondicionada em 1 porção, 221,88g de maconha, acondicionada em 133 porções, 110 tubos plásticos contendo "lança-perfumes", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 18/21, (com ressalva do "lança-perfume", cujo laudo será oportunamente juntado aos autos).

Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento pela COHAB V, ocasião em que populares informaram que havia dois indivíduos em atividade de tráfico de drogas pela Rua Alteroza, altura do nº 52. Diante dos fatos, os policiais dirigiram até local próximo ao informado pelos populares, onde localizaram a Viela 2, conhecida popularmente como "Favela da Azaléia". Em seguida, realizaram cerco e visualizaram os denunciados MARCOS e JHEFFERSON, sendo que cada um deles carregava uma pochete preta nas mãos, o que motivou a decisão dos policiais pela abordagem. Os denunciados MARCOS e JHEFFERSON, por sua vez, ao perceberem a aproximação dos policiais, empreenderam fuga, porém, sem sucesso, pois foram detidos em seguida. Realizada revista pessoal, com o denunciado MARCOS foi localizada uma pochete contendo 22 porções de cocaína, 24 porções de maconha, 40 porções de "Crack", 6 porções de "Skunk", além da quantia de R\$79,00 (setenta e nove) reais em dinheiro. Já o denunciado JHEFFERSON correu e entrou em um barraco, contudo, foi detido e abordado pelos policiais. Em revista pessoal foi encontrada uma pochete contendo 18 porções de cocaína, 36 porções de maconha, 20 porções de Crack, 1 porção de haxixe. No interior do barraco, os policiais encontraram 36 porções de cocaína, 73 porções de maconha e 110 tubos plásticos contendo "lança-perfume". O laudo de constatação, referente às drogas apreendidas, forneceu resultado positivo para presença dos princípios ativos das substâncias apreendidas (fls. 18/21), com exceção das 19 porções de maconha K2 (lacre nº 1689 - fls. 20), o que restou confirmado pelo laudo definitivo à fl. 223. Quanto aos tubos de "lança-perfume", foi requisitado laudo a fls. 15 (lacre nº 1685). A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos denunciados.

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (fls. 125/126).

Dado por citado (fls. 173/175), o acusado Jhefferson apresentou defesa prévia (fls. 129/141).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 173/175).

Dando-se por citado, o acusado Marcos apresentou defesa prévia (fls. 220).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ainda, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas, sendo os réus interrogados ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais pelo sistema audiovisual. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A defesa de Marcos Vinicius Souza Pereira absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo, privilégio e regime mais brando. A Defesa de Jhefferson Diego Alves de Oliveira, por sua vez, postulou pela fixação da pena no mínimo, privilégio e regime mais brando, além da confissão. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); no boletim de ocorrência (fls. 03/06); no auto de exibição e apreensão (fls. 11/12, 13/14); no laudo de constatação provisório (fls. 18/21) e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 221/223), estes dois últimos positivos para a droga apreendida; bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Em solo policial, a testemunha Sérgio Eduardo Vasconcelos, policial militar, disse que, na companhia do SD PM WILLIAM CUNHA DA SILVA, componentes da VTR M-33281, estavam em patrulhamento de rotina pela Cohab V, quando foram informados por

populares que existiam indivíduos comercializando drogas pela Rua Alterosa, altura do numeral 52. Em posse da informação, solicitaram apoio e deslocaram-se ao local. Nas proximidades do mencionado endereço, localizaram a Viela 2, conhecido ponto de drogas da Comunidade "Favela do Azaléia", onde, por volta das 18 horas, realizaram cerco e visualizaram dois indivíduos, ambos com pochetes pretas nas mãos, os quais, ao avistarem os agentes de segurança pública, empreenderam fuga pela viela, mas restaram abordados em seguida. O primeiro, identificado como sendo MARCOS VINICIUS SOUZA PEREIRA, abordado na Viela 2, estava na posse de uma pochete que continha: 22 invólucros plásticos cujo conteúdo assemelha-se à cocaína, 24 porções de substância semelhante à maconha, 40 porções de substâncias semelhantes à "crack", 6 porções de substância semelhante à "skank" e o valor de R\$ 79,00 (setenta e nove reais) em notas trocadas. Ao passo que o segundo, identificado como sendo JHEFFERSON DIEGO ALVES DE OLIVEIRA, correu pela viela, acompanhado pelos policiais militares em seu encalço, adentrou ao interior de um barraco próximo, onde foi abordado na posse da pochete que continha: 18 porções de substância semelhante à cocaína, 36 porções de substância semelhante à maconha, 20 porções de substância semelhante ao "crack", 1 porção de substância semelhante ao "haxixe". No local, os policiais militares encontraram: 36 porções de substância que se assemelha à cocaína, 73 porções de substância esverdeada semelhante à maconha e 110 pequenos tubos plásticos contendo conteúdo líquido, possivelmente, "lança-perfume". Desse modo, os abordados foram capturados e conduzidos a este 1º Distrito Policial para adoção das medidas de polícia judiciária, sendo necessária a utilização de algemas, diante do receio de fuga e risco à integridade física (fls. 07/08). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu que não conhecia os acusados antes. Esclareceu que abordou ambos os acusados, sendo que um deles adentrou na casa. A casa era de armazenamento de drogas com bastante contabilidade. Havia drogas na pochete, mas não se recorda se tinha drogas no barraco. Havia quatro policiais na ocorrência. Os dois estavam com uma pochete com drogas diversificadas. Apresentou a ocorrência na Delegacia de Polícia, cabendo à polícia civil apreender a contabilidade.

A testemunha William Cunha da Silva, policial militar, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fls. 09/10), quanto em juízo, quando afirmou que não conhecia os acusados antes, oportunidade em que afirmou não conhecer os acusados antes. Disse também que Jefferson foi detido por outra equipe que lhes apoiaram. Viram os dois empreendendo fuga, deteve Marcos, mas avistou Jefferson adentrando no barraco, fazendo a captura de Jefferson também. Adentrou o barraco, onde também tinha barraco.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Militares faltassem com a verdade e incriminassem injustamente os réus. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável aos policiais:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Marcos Vinicius Souza Pereira permaneceu silente (fls. 22/23). Em juízo, disse ter 22 anos e teve passagem anterior por desacato quando menor. Estava trabalhando em um lava-rápido. Mora com sua mãe. Estava passando dificuldade e no primeiro dia que foi para lá foi preso. AS drogas que

encontraram na pochete era suas para venda. Quando chegou Jefferson estava dormindo dentro da casa, foram juntos. Foram traficar juntos. Moram próximos e foram juntos para Carapibuica na biqueira, que estava com uma moto, entregou as drogas na pochete e foi embora. Ficou na viela vendendo junto com ele e depois ele foi dormir na casa, mas só tinham as drogas na pochete. O rapaz que entregou as drogas disse que poderiam usar o barraco dele para descansar. Não tinha drogas no barraco. Conhece o rapaz por Neginho. Quando a polícia chegou para aborda-los ficou com medo e tentou correr. Estava sozinho na viela. Não viu Jefferson sendo abordado. Não sabe como encontraram o Jefferson. Quando a polícia chegou Jefferson já tinha ido cerca de 3 a 4 horas para o barraco.

No Distrito Policial, o denunciado Jhefferson Diego Alves de Oliveira permaneceu em silêncio (fls. 24/25). Em juízo, disse ter 20 anos de idade e nunca teve passagem. Fazia bicos numa borracharia. Morava com sua mãe. Sobre os fatos, disse que estava passando dificuldade financeira e por isso estava traficando. Ofereceram 500 reais por dia e já tinham outras pessoas trabalhando no local e tinham que esperar. Receberam a ordem de ir no domingo a noite lá e foi dormir e Marcos ficou, quando os policiais lhe prenderam. Estava na casa dormindo na casa e Marcos na viela. Passou um rapaz de moto e entregou as drogas. Separou a droga na casa, uma quantia ficou consigo, outra quantia ficou na casa. Vendeu a droga no período da noite e Marcos estava dormindo na casa. Depois disso, virou a troca de turno, Marcos foi vender e Jhefferson ficou na casa. As drogas que estavam na casa era parte das drogas que tinham recebido e separado, sendo que teria que deixar lá.

Do conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se, pois, existir prova suficiente da autoria e da materialidade do previsto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, mormente diante dos depoimentos dos policiais, os quais foram informados por populares que existiam indivíduos comercializando drogas e avistaram os réus juntos no mesmo local dos fatos, tendo o acusado Jhefferson fugido e adentrado em um barraco, onde foram localizadas mais drogas. Tais depoimentos estão em total consonância com o auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico-toxicológico das drogas.

A corroborar tais fatos estão a confissão dos acusados em juízo, que confirmaram a traficância e posse das drogas, tendo Jefferson esclarecido que as drogas que estavam no barraco era parte das drogas que receberam e fracionaram, guardando-as no barraco em que localizadas.

Ressalta-se ser irrelevante não terem os acusados sido encontrados em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, "caput", da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve os agentes acusados.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza variada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, bem como da apreensão de dinheiro e dos depoimentos das testemunhas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes, afastando, assim, a tese defensiva.

Presentes os requisitos de diminuição de pena previstos no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, vez que o acusado Jhefferson era primário à época dos fatos (FA de fls. 121/122 e certidão de fls. 38 e 123), assim como Marcos (certidão de fls. 43 e 120), não havendo provas de que se dedique à atividade criminosa. No entanto, considerando a quantidade e espécie das drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida de 1/6.

Há que se considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, para o acusado Jhefferson (fls. 24/25), bem como a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, para ambos os acusados.

Assim, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, passo à dosimetria da pena a ser imposta, de forma individual, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Corréu Marcos Vinicius Souza Pereira:

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado é primário (FA de fls. 117/118 e certidão de fls. 42 e 119), no entanto, há que se considerar a relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas, colocando em maior risco a saúde pública, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, não concorrem circunstâncias agravantes. Concorrendo a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. No entanto, concorrendo à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena de 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Corréu Jhefferson Diego Alves de Oliveira:

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado é primário (FA de fls. 121/122 e certidão de fls. 38 e 123), no entanto, há que se considerar a relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas, colocando em maior risco a saúde pública, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes. Concorrendo a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, atenuo a pena em 1/3, mantendo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.